

0047742-58.2009.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... pela utilização da arma no crime de roubo. (...)" (STJ: HC n. 446.462/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/6/2018. No mesmo sentido: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. LEI N. 13.654/2018. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0047742-58.2009.8.26.0114

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 121/2009 - 8º Distrito Policial de Campinas

Réu:

Cristiano Aparecido Vicente Carneiro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, I, II, V do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

04/08/2022

Controle nº 2009/001250

Aos 04 de agosto de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Rossana Azevedo Inacarato, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 13:30h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra Cristiano Aparecido Vicente Carneiro por infração ao Art. 157 § 2º, I, II, V do(a) CP(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública. Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia individual com o réu através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas à vítima J., as testemunhas Maria de Lourdes Denardi Tombasco, Policial Civil João Pascoal Crema e o réu

interrogado. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito que: "MM Juiz: O réu CRISTINO APARECIDO VICENTE CARNEIRO foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, e está sendo processado pelos fatos descritos na Denúncia, a qual me reporto. A Denúncia foi recebida em todos os seus termos, conforme r. decisão de fls. 71/72. O réu foi citado por edital, sendo o processo e o prazo prescricional suspensos, conforme r. decisão de fl. 117. Após, em 16 de janeiro de 2020, o acusado foi citado pessoalmente (fl. 217), tendo apresentado Resposta à Acusação as fls. 223/225. Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado. Não há nos autos qualquer nulidade que impeça o julgamento final. Feito esse breve relato, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente. Com efeito, os fatos imputados ao acusado restaram satisfatoriamente comprovados. As fls. 28/30 encontra-se encartado o Boletim de Ocorrência alusivo ao roubo. Além disso, conforme autos de reconhecimento pessoal de fls. 33 e 35, o réu foi reconhecido pela vítima e pela testemunha Maria de Lourdes Denardi Tambasco como um dos autores do crime. Durante a fase investigatória (fl. 38), o acusado negou a prática delitativa, afirmando que não contratou a vítima para fazer um frete de mudança residencial e que não a conhecia. Em Juízo, ele também negou ter participado do roubo. Afirmou que seus pais eram missionários de uma Igreja, sendo que conversou com o pastor Jailton, que fez uma cotação com a vítima para fazer o transporte da mudança deles da cidade de Lins para Sumaré. Contudo, assegurou que, na data do roubo, acompanhava sua mãe, que estava doente, na Santa Casa da cidade de Lins. Informou ainda que, após o roubo, o ofendido e sua esposa estiveram no estabelecimento comercial onde ele trabalhava, sendo que, posteriormente, policiais civis invadiram sua residência, sem mandado judicial. No entanto, tal versão restou isolada, devendo ser afastada. A vítima José Carlos Tombasco, ao ser ouvido na Polícia (fls. 31/32), narrou que, no dia dos fatos, o acusado foi até a sua residência e o contratou para fazer uma mudança, afirmando que precisava levar alguns móveis de uma casa no bairro Nova Aparecida, na cidade de Campinas, até o bairro D'Louro na cidade de Sumaré. Relatou que ele e o acusado foram juntos em seu caminhão até o bairro Nova Aparecida, sendo que, chegando no local, o réu mandou que parasse o veículo em frente à residência e, repentinamente, um indivíduo, que portava arma de fogo o abordou, determinou que se abaixasse no assoalho. Após, o acusado assumiu a direção do caminhão e o segundo indivíduo permaneceu no banco do passageiro. Relatou que seguiram até as proximidades dos presídios (CDP) e foi obrigado a descer na companhia do infrator que portava a arma de fogo, oportunidade em que o réu se evadiu do local na posse do caminhão. Contou que ficou em meio a um matagal, por cerca de meia hora e, quando o agente se distraiu, deu um tapa na arma de fogo, fazendo com que esta caísse ao chão. Em seguida, o roubador lhe desferiu um soco e foi procurar a arma, momento em que aproveitou para fugir. Relatou ainda que, aproximadamente três meses após os fatos, estava em um estabelecimento comercial na cidade de Sumaré e se deparou com o réu, tendo o reconhecido e então o seguiu até a sua residência, informando o fato à Autoridade Policial. Em Juízo, o ofendido confirmou tais fatos, mas esclareceu que foram os policiais quem realizaram diligências e conseguiram identificar e localizar o acusado, dizendo que compareceu na Delegacia de Polícia e o reconheceu. Porém, em Juízo, ele não reconheceu o réu, pois já se passaram muitos anos. A testemunha Maria de Lourdes Denardi, afirmou que estava em sua residência quando o réu apareceu e contratou os serviços da vítima, seu marido, para fazer um carreto, tendo reconhecido o acusado, pessoalmente, na Delegacia como um dos autores do roubo. Acrescentou que a inquilina que morava nos fundos de sua casa à época dos fatos teve uma briga com o marido, alguns dias após o roubo, e, durante a discussão, ouviu a inquilina dizer que não era para terem feito isso com a vítima, pois se tratava de uma boa pessoa,

quando mencionou o nome de um dos agentes como sendo "CRISTIANO". Informou ainda que, na ocasião o filho da inquilina, era procurado pela Justiça. Por fim, em Juízo, Maria de Lourdes reconheceu o indivíduo de nº "1" como sendo aquele que esteve em sua casa, contratou o frete de seu marido e depois praticou o roubo, tratando-se do acusado. Já o policial civil João Pascoal Creme informou não se recordar dos fatos. Portanto, diante das provas produzidas, não há dúvida de que o réu teve efetiva participação no roubo, praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade do ofendido, que foi levado no interior do caminhão e mantido em poder dos agentes por tempo considerável, devendo prevalecer a palavra da vítima, que, como se sabe, em se tratando de crime de roubo, é elemento probatório relevante, pois elas tiveram contato direto com o agente e não têm qualquer motivo para incriminá-lo injustamente. Nesse sentido: "Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la". (TACRIM - SP AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633). Acerca da importância do reconhecimento feito pelo ofendido na fase policial e pela testemunha Maria de Lourdes, vale transcrever os seguintes julgados: "Constitui prova suficiente para a condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente". (TACRIM-SP - AP - Rel. Passos de Freitas - RJD 22/309). "Embora o réu tenha negado a prática do crime de roubo, é de rigor a sua condenação diante do eficaz reconhecimento do mesmo pela vítima". (TACRIM-SP - AP 867.297 - 2.ª C. - Rel. José Urban - j. 09.06.94). Observo ainda que, embora não tenha sido apreendida a arma utilizada para a prática do delito, deve prevalecer a qualificadora descrita na Denúncia diante das declarações do ofendido no sentido de que o parceiro do réu portava uma arma de fogo, sendo irrelevante que a arma não tenha sido apreendida e periciada, pois a sua simples exibição à vítima é suficiente para inibir qualquer reação. A propósito: "(...) VIII - A eg. 3ª Seção desta col. Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no crime de roubo, para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. IX - Nas hipóteses em que não houver a apreensão e perícia da arma para a prova do seu efetivo potencial lesivo, mostra-se devida a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos elementos de prova que comprovem a utilização da arma na prática do delito, exatamente como ocorre na espécie dos autos, em que o Tribunal a quo se apoiou nos depoimentos das vítimas para concluir pela utilização da arma no crime de roubo. (...)". (STJ: HC n. 446.462/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/6/2018. No mesmo sentido: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. LEI N. 13.654/2018. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA

A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA" (STJ: Resp nº 1.708.301 - MG (2017/0291691-5). Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. J. em 01/08/2018, DJe 03/08/2018). "ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como

instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida." (STF: HC 96.099-5/RS. Rel. Min. Ricardo Lewandowsk. J. em 19/02/2009. Publicado em 05/06/2009). Em face do exposto, requeiro a condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, fixando-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal e por ser o crime de roubo qualificado pelo emprego e arma de fogo considerado hediondo (artigo 1º, inciso II, alínea "b", da Lei 8.072/90), sendo este o único capaz e suficiente para a reprovação e prevenção no caso em questão." Dada a palavra ao Defensor, o qual disse que: "MM. Juiz: Cristiano Aparecido está acusado da prática de roubo qualificado contra a vítima em 20/10/2007. O pedido há de ser julgado improcedente, por falta de provas da autoria delitiva. Ao ser interrogado, tanta na delegacia quanto em Juízo, Cristiano negou o cometimento do roubo. Contou que na época dos fatos morava em Lins e em 17.10.2007 veio para Sumaré para organizar sua mudança para retornar de Lins para Sumaré na casa do pastor Jailton. O pastor Jailton era inquilino da vítima José Carlos Tombasso. O réu era missionário da Igreja do Pastor Jailton e programava se mudar para cá. Sua mãe que morava em Lins sofria da doença de câncer e teve que passar por cirurgia no dia 20.10.2007, de modo que já em 17.10.2007 ele voltou para Lins e no dia 20.10.2007 estava no hospital Santa Casa de Lins, na companhia de sua irmã para acompanhar a cirurgia. Ele disse que antes no dia 17.10.2007 o pastor cotou a mudança de Lins para Sumaré com o ofendido, mas não fechou negócio. No dia 20.10.2007 estava em Lins, no hospital com a mãe. O pastor Jailton foi para Lins e visitou o réu e sua mãe. No ano de 2009 Maria de Lourdes e a vítima estiveram na casa dele e pediram água. Passados 4 dias os investigadores invadiram a casa e o levaram para a DIG para fazer reconhecimento. Eles o pressionavam para que confessasse o roubo que ele não cometeu. Na época dos fatos trabalhava na SABESP em Lins. Atualmente trabalha como ambulante. Não tem nenhuma passagem criminal. Ele ficou preso por causa desse processo em 2019 e ficou desesperado com a acusação, "sem chão". É certo que a prova coligida aos autos não infirmou sua negativa. A vítima José Carlos Tombasso prestou relato judicial totalmente divergente com aquele que havia prestado na delegacia. Na fase inquisitiva, na data de 04.09.2009, José Carlos disse que fora vítima de roubo de um rapaz com cerca de 35 anos de idade, branco, um pouco gordo, com cabelo curto e moreno. Disse ainda que três meses antes de ir à delegacia, viu um rapaz semelhante ao agente que havia ido à sua casa e simulado ter contratado o frete para o roubo num estabelecimento comercial e resolveu segui-lo para descobrir seu endereço. Fez investigação pessoal e descobriu que o nove dele era Cristiano, fazendo o reconhecimento na delegacia. (fls. 31/32). Já em Juízo narrou que uma semana depois do roubo, ouviu uma discussão no fundo de seu quintal de sua casa do inquilino, o pastor Jailton com a esposa que o acusava de ter feito algo errado contra uma pessoa trabalhadora junto com Cristiano e por isso a polícia achou o tal Cristiano e o chamou na delegacia para reconhecimento. Ao contrário do que constou na delegacia, disse que depois do roubo, nunca mais viu o rapaz que o roubara. Em audiência, sua esposa Maria de Lourdes também caiu na mesma contradição. Ela contou a mesma história no sentido de que depois do roubo, ouviu uma discussão no fundo do quintal envolvendo o nome de Cristiano como se o pastor estivesse sendo acusado pela esposa de ter feito algo errado contra uma pessoa trabalhadora e ainda que o pastor se defendia dizendo que não queria ver o filho preso por dever pensão alimentícia. A versão da vítima e sua esposa são contraditórias e o investigador João Paschoal Crema, ouvido em Juízo, nada esclareceu, pois afirmou não se recordar de nada a respeito dessa investigação. É dos autos que a investigação se iniciou por portaria da autoridade policial em maio de 2009 apenas, o que afasta a versão das vítimas de que descobriram a autoria uma semana depois do roubo e com a ajuda dos policiais. Importante considerar que a discussão ouvida pela vítima poderia se referir a assunto diverso e pode ter induzido a vítima a acreditar que se tratasse do roubo que sofrera, pois estar abalado emocionalmente com o fato. Saliente-se ainda que ao ser ouvido na delegacia, o pastor Jailton confirmou a versão de Cristiano, pois relatou que na data do roubo apurado foi para Lins visitar a mãe de Cristiano no

hospital . relatou ainda que teve que se mudar da casa da casa alugada da vítima em dezembro de 2007, pois José Carlos tratava todas as pessoas que o visitavam como suspeitas do roubo do qual fora vítima. (fls.44/45). Ademais, verifica-se que a descrição fornecida pela vítima na delegacia em 2009 não coincide com a fisionomia do réu, pois José Carlos descreveu o agente como de idade de 35 anos, cor branca, mas Cristiano tinha 25 anos na data do fato e tem a pele morena. Como se não bastasse, o ofendido José Carlos não reconheceu o réu em Juízo. Nesse contexto probatório há apenas o frágil reconhecimento da esposa da vítima, dona Maria de Lourdes. Na presente audiência, ela apontou o réu como autor do fato, fazendo a ressalva de que já se passaram 15 anos da data do fato, mostrando insegurança. Vale ressaltar que na época do reconhecimento extrajudicial ela já contava com 62 anos de idade e teve pouco contato com o agente do roubo. Hoje conta com 76 anos de idade, motivo pelo qual, considerando-se as circunstâncias envolvidas, é fácil imaginar que ela possa estar enganada. Até porque conforme é de conhecimento de todos, guardas falsas memórias é muito comum em relação a fatos passados, em razão da tendência que temos de preencher as lacunas da memória com fatos não ocorridos que sejam coerentes. Considerando-se que há apenas a palavra de Maria Lourdes, trata-se de prova insuficiente a sustentar a condenação do réu, no presente contexto de roubo ocorrido em 2007. O réu é primário, sem antecedentes criminais e sempre negou o cometimento do delito. Ele goza da presunção constitucional de não culpabilidade. Assim, requer seja absolvido da imputação, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer que seja afastada a majorante da arma de fogo, por falta de prova e de apreensão e perícia. Requer ainda o afastamento da majorante de restrição da liberdade, por falta de prova e fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º letra b do CP." A seguir, pelo MM. Juiz foi dito:

"Cristiano Aparecido Vicente Carneiro, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, I, II e V, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto, delito que teria ocorrido em 20 de Outubro de 2007. Feito regularmente processado.

Em audiência realizada nesta data, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Decido.

A vítima J. confirmou de forma integral os fatos, dizendo que no momento em que foi abordado, o coautor estava armado. Depois que o réu saiu com o veículo, a vítima ficou cerca de meia hora em poder do coautor, até que conseguiu fugir. A respeito da autoria, ficou sabendo da autoria através de uma discussão no quintal envolvendo pessoa que morava na casa dos fundos do seu terreno. Foi feito o reconhecimento na Delegacia, oportunidade em que o réu foi colocado ao lado de outras quatro pessoas. Só, então, ficou sabendo do nome do réu. Em juízo, em razão do tempo decorrido desde os fatos, não reconheceu o réu.

A esposa da vítima, M. contou que seu marido foi contratado para fazer um "carreto". O contratante chegou, tomou café e seguiu com seu marido para fazer a mudança. Mais tarde, ficou sabendo do assalto, sendo certo que seu marido disse que o contratante era um dos autores do roubo. Fez o reconhecimento na delegacia.

Contou que soube da autoria porque o inquilino que morava nos fundos da casa teve uma briga com sua esposa. Como as casas são geminadas, ouviu que "você e o Cristiano não poderiam ter feito isso". Assim, a polícia foi comunicada. Soube, também, que o filho do pastor, que estaria envolvido no roubo, tinha decretada sua prisão civil. Durante o reconhecimento judicial, apontou o réu corretamente como sendo o número "1".

O policial aposentado João recordou-se do fato, mas não de situações específicas, em razão do tempo decorrido.

O réu negou a autoria. Disse que morava em Sumaré, mas vivia em Lins participando de uma missão religiosa. O único contato que teve foi com José Carlos, que iria fazer um frete.

Apesar do reconhecimento feito pela esposa da vítima, forçoso reconhecer que as provas são frágeis para a condenação, principalmente porque a vítima, mesmo perguntada, omitiu parte importante no seu depoimento, já que na polícia disse que

havia identificado o autor do roubo através de investigação particular e que chegou a vê-lo na cidade de Sumaré (fls. 31).

Tal omissão também ocorreu no depoimento da testemunha M., esposa da vítima.

Considerando que os fatos são antigos e que há apenas a palavra de uma testemunha contra a palavra do réu, não há a necessária segurança para a condenação, principalmente porque os depoimentos da vítima e de sua esposa não são claros e seguros, não se repetindo em juízo a prova havida no inquérito.

Em função disso, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e absolvo o réu, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. "

" Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.